

บทที่ ๒

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. หน่วยงานทางปกครอง

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองนครพนมเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๔/๒๕๖๐)

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

๑) รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๘/๒๕๖๐)

๒) รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

สถาบันการbinพลเรือนเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันการbinพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๐/๒๕๖๐)

๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๖๐)

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘/๒๕๖๐)

มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า ให้มีธนาคารกลางเรียกว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “ธปท.” วรรคสอง บัญญัติว่า ให้ ธปท. เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๖๐)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๖/๒๕๖๐)

สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงถือเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๖/๒๕๖๐)



๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

สภาพนายความเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒๖/๒๕๕๙)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดิมเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกับหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการโทรศัพท์ ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อนุมัติให้แปลงสภาพบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีโอที จำกัดฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยยังคงให้บริษัทดังกล่าวมีอำนาจสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด เมื่อบริษัท ทีโอที จำกัดฯ ทำสัญญาจ้างนาย ส. ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัดฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้บริษัท ทีโอที จำกัดฯ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดังกล่าวมิใช่รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา โดยบริษัท ทีโอที จำกัดฯ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด บริษัท ทีโอที จำกัดฯ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๓๐/๒๕๕๙)

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ อันเป็นกิจการทางปกครองและใช้อำนาจทางปกครองในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๒/๒๕๖๐)

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยการรวมกลุ่มกันของคณะบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกด้วยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเงินทุนหมุนเวียนที่เรียกเก็บจากสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด การดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จึงมีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจของเอกชน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกได้ประชุมร่วมกันกำหนดไว้ อันถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด กับสมาชิก เป็นดังเช่นเอกชนกับเอกชน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด โดยเฉพาะ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๐/๒๕๕๙)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ จดทะเบียนตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งการจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ต้องเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด แม้จะมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐถือหุ้นในบริษัทของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด อยู่เกินร้อยละห้าสิบก็ตาม แต่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ก็ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และมีได้เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐๓/๒๕๕๙)

สหกรณ์การเกษตรศรีมงคล จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศรีมงคล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น สหกรณ์การเกษตรฯ จึงมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงาน



ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๙ และที่ ๕๖๓/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่มิได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสหกรณ์ดังกล่าว ไม่ได้มีลักษณะเป็นการได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙๖/๒๕๕๙)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๗/๒๕๖๐)

กรณีการฟ้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลแรงงานภาค ๒ หรือศาลฎีกา นั้น ศาลแรงงานภาค ๒ และศาลฎีกาเป็นองค์กรศาล ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจทางตุลาการ ดังนั้น ศาลแรงงานภาค ๒ และศาลฎีกาจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๖๐)

เมื่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนสภาพจากองค์กรของรัฐซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ไปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๖๐)

๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

๑) ข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) พนักงาน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ อันเป็นกิจการทางปกครองและใช้อำนาจทางปกครองในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๒/๒๕๖๐)

สถาบันการบินพลเรือนเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการผลิตบุคลากรทางด้านการบินและดำเนินการกิจการเกี่ยวกับบริการช่างอากาศยาน บริการอากาศยาน และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบินเพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากรดังกล่าว ดังนั้น สถาบันการบินพลเรือนจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน สังกัดสถาบันการบินพลเรือน จึงถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๐/๒๕๖๐)

๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘/๒๕๖๐)

๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นคณะบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใช้อำนาจตามมาตรา ๘๘ ประกอบกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อทำการไต่สวนข้อเท็จจริงแทนผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ทางปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๓/๒๕๕๙)

๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด มีใช้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๐/๒๕๕๙)

เมื่อสหกรณ์การเกษตรศรีมงคล จำกัด มิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือได้ดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศรีมงคล จำกัด ก็มีได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศรีมงคล จำกัด จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่าทนายความได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ดำเนินคดีตามที่ตกลงว่าจ้างกันไว้ นั้น เมื่อทนายความมิใช่ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้ง การเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์หรือดำเนินคดีในศาล ก็เป็นเพียงการประกอบวิชาชีพของทนายความโดยทั่วไป มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทนายความจึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒๖/๒๕๕๙)

เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด มิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ดังกล่าวจึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙๖/๒๕๕๙)

กรณีตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แม้จะกำหนดให้เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ก็เป็นการกำหนดเพียงเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอาญา หากทำให้เจ้าอาวาสเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖/๒๕๖๐ และที่ ๑๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการรวมตัวจัดตั้งโดยนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเก่าระลึกถึงและทำประโยชน์ให้สถานศึกษา เพื่อการสมาคมของสมาชิก เพื่อเผยแพร่ความรู้ เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาเดิม และส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมศักยภาพกับสถาบันและสมาคมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน และไม่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการเมือง การที่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยปีบริหาร ๒๕๕๙-๒๕๖๑



เพื่อให้ดำเนินการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรีณสรอยแยลสวทยาลย ซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวย่อมเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม นักเรียนเก่าปรีณสรอยแยลสวทยาลยเพื่อกิจการของสมาคม หาใช่เป็นกิจการที่ได้รับมอบหมาย ให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรีณสรอยแยลสวทยาลย ปีบริหาร ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครอง และมีใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๑/๒๕๖๐)

บทที่ ๓

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ
ฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอื่น ๆ
ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการกำหนดแนวเขตครอบคลุมที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดี
ครอบครองและทำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาที่พิพาท
กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อันเนื่องมาจากการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
เมื่อกฎที่พิพาทในคดีนี้เป็นพระราชกฤษฎีกา คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๔/๒๕๕๔ ที่ ฟส.๕/๒๕๕๔
และที่ ฟส.๗/๒๕๕๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ป่าชายเลนให้เป็นป่าสงวน

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนแผนที่แนวเขตท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนปากพญา-ปากนคร ในท้องที่ตำบลปากพูน ตำบลท่าซัก ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทำกินอยู่ในพื้นที่ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีสภาพเป็นกฎ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๐)

(๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๙๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลแก่งดินสอ กิ่งอำเภอนาดี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอนาดี) อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านแก่ง ตำบลโคกปีบ้อง ตำบลท่าแยก อำเภอสระแก้ว และตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ภายในเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าวังน้ำเขียวและป่าครบุรี ในท้องที่ตำบลสระแกรซ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย ตำบลครบุรี ตำบลจระเข้หิน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี และตำบลสระตะเคียน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก



ทับซ้อนที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของผู้ฟ้องคดีกับพวก จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขบางส่วนของกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่ทับซ้อนที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่กฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทมีสภาพเป็นกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงเป็นคดีพิพาทซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๖/๒๕๕๙)

(๔) กฎที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

(๑) ประกาศกระทรวง

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดรายซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพทำการประมงบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัว ก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่กำหนด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีเนื้อหาให้งดการใช้เครื่องมือตามที่กำหนดทำการประมงในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ปิดประกาศ เมื่อประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๓/๒๕๕๙)



(๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) ระเบียบ

กรณีผู้ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษา แบบต้องใช้คืน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ระเบียบและประกาศดังกล่าวมีฐานะเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙/๒๕๖๐)

(๔) ข้อบังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) ประกาศ

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นสมาคมการค้าที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการเคเบิลทีวี และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป ทั้งบริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจและบริการโทรทัศน์อื่นใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ครบถ้วนทุกช่อง และให้ออกอากาศเรียงลำดับหมายเลขช่องอย่างต่อเนื่องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด อันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อจัดช่องรายการซึ่งต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก รวมทั้งต้องใช้เวลาในการปรับช่องรายการ



ที่เครื่องรับโทรทัศน์ของสมาชิกเคเบิลทีวีใหม่ทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่บรรยายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น เป็นประกาศที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับกรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ประกาศพิพาทจึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๖๐)

(๖) หนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฟ้องว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศษ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น เมื่อหลักเกณฑ์ที่พิพาทได้ประกาศใช้และมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๕๙)

(๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๘) กรณีอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”

๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

กรณีฟ้องว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดผู้ฟ้องคดี เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนจากการดำเนินโครงการรับจำนำ และการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๙ (๑) ของระเบียบดังกล่าว ไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือรัฐมนตรี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ ๙ (๑) ของระเบียบพิพาท นั้น โดยที่ข้อ ๙ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกโดยคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหาร มีอำนาจบังคับบัญชาหรืออำนาจกำกับดูแลเหนือหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายในฝ่ายบริหาร ได้ใช้อำนาจทางบริหารหรืออำนาจทั่วไปของผู้บังคับบัญชาวางแนวทางในการปฏิบัติงานหรือวางกรอบการใช้อำนาจดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวเดียวกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีผลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ใต้บังคับบัญชาให้ต้องปฏิบัติตาม จึงเป็นระเบียบภายในของฝ่ายบริหาร ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลภายนอกไม่ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการออกระเบียบภายในของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ภายในของฝ่ายบริหารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการออกระเบียบของคณะรัฐมนตรี และระเบียบดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่อาจนำมาฟ้องเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่เป็นกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๙/๒๕๕๙)



๒) การดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองก่อนที่จะออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓) การฟ้องเพิกถอนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีที่ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เนื่องจากคะแนนสอบที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม นั้น กรณีเป็นการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงตวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกคำสั่งซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๒/๒๕๖๐ และที่ คบ.๒๕/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือที่ กสท.ต.๑๙๖๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยมีคำสั่งปฏิเสธการแสดงรายชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารบริษัท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้าม และกำหนดระยะเวลาไม่แสดงชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลไว้ ๑๕ ปี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ นั้น กรณีเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าวที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจมีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเวลา ๑๕ ปี หนังสือแจ้งการมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๘/๒๕๕๙)

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

มติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้นิติบุคคลหมู่บ้านดำเนินการซ่อมแซมกำแพงรั้วโครงการหลังบ้านของผู้ฟ้องคดีที่ชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณา ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้บริษัทผู้จัดสรรที่ดินโครงการดังกล่าวโอนเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค (รั้วรอบโครงการ) เพิ่มเติม ให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านตามวงเงินที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตประมาณการ และแจ้งให้นิติบุคคลหมู่บ้านดำเนินการซ่อมแซมรั้วโครงการบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน โดยให้ดำเนินการภายหลังจากรับเงินสมทบเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้จัดสรรที่ดินยังไม่ได้ส่งมอบกำแพงรั้วโครงการและเงินค่าบำรุงรักษาให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้าน ผู้จัดสรรที่ดินจึงยังคงมีหน้าที่ในการซ่อมแซมกำแพงรั้วโครงการที่พิพาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้บริษัทผู้จัดสรรที่ดินทำการซ่อมแซมกำแพงรั้วโครงการพิพาทให้มีความมั่นคงแข็งแรงภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และให้บำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นหรือดำเนินการตามแผนผังโครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด การฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้างต้น จึงเป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙/๒๕๖๐)

๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมจับกุมโดยประสงค์เงินรางวัลตามมาตรา ๑๐๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบกับระเบียบกรมศุลกากร ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและรางวัล พ.ศ. ๒๕๑๗ กรณีมีผู้กระทำความผิดโดยสำแดงชื่อและราคาเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร ซึ่งคดีถึงที่สุดโดยศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับผู้กระทำความผิดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้จ่ายเงินรางวัลข้างต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก นั้น หนังสือแจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งหก จึงถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๘/๒๕๕๙)

๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การวินิจฉัยอุทธรณ์”

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลซื้อวัสดุกำจัดกลิ่นและกำจัดคราบไขมันชนิดเม็ดและน้ำยาทำความสะอาดพื้นฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา

และต่อมาได้มีการยกเลิกการประมูลซื้อดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการประมูลซื้อข้างต้นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ยังไม่มีการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ และไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำอุทธรณ์แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีได้ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป เว้นแต่ต่อมาภายหลังปรากฏว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์และมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ โดยถือว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๖๐)

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ ๘ ของเทศบาลนครลำปาง ฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่สามารถได้รับการพิจารณาเพื่อโอนมาเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศผลการคัดเลือกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น นั้น โดยที่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น จะเริ่มต้นตั้งแต่การประกาศแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจะสิ้นสุดการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือก อันเป็นการแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคลตามวรรคสอง (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยตรง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิในท้องที่ที่ถูกเขตชลประทานตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดแพร่



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เรื่อง แจ้งรายชื่อ “ผู้ไม่มีสิทธิ” ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผล ที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง ห้างงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย และค่าทดแทนจากการดำเนินโครงการดังกล่าว นั้น โดยที่ประกาศพิพาทเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕๗/๒๕๖๐ ที่ คผ.๑๗/๒๕๖๐ ที่ คผ.๒๓/๒๕๖๐ และที่ คผ.๓๐/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและ/หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการค้าภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว นั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัทให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนและบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรรมการผู้มีอำนาจดำเนินการผูกพันห้างหุ้นส่วน บริษัท การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบสถานภาพห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำนิติกรรมสัญญากับห้างหุ้นส่วน บริษัท ได้อย่างน่าเชื่อถือ และเกิดความเรียบร้อยในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ นายทะเบียนยังมีอำนาจในการออกคำสั่งให้ห้างหุ้นส่วน บริษัท ถูกขีดชื่อออกจากการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท และการดำเนินการทั้งหลายอื่น เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลแก่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน บริษัท คำสั่งใด ๆ ของนายทะเบียนดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕